

주 의 요 구

1. 제 목 : 국유지 기금개발 예산집행 부적정
2. 소관부점 : 남부개발처
3. 내 용 :

가. 업무개요

남부개발처는 국유재산의 자산 가치 제고와 공공의 편익을 위하여 국유재산관리기금¹⁾의 운용계획에 따라 기금의 재원으로 국유지를 개발하는 국유지 기금개발 사업을 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국고금 관리법」 제20조에 따르면 지출원인행위는 배정된 예산 또는 기금운용계획의 금액 범위에서 하도록 되어 있고, 기획재정부 「2021년도 예산 및 기금운용계획 집행지침」(이하 “예산지침”이라 한다.) III. 비목별 지침에서는 “건설비”의 적용범위, 일반지침, 세부지침 등 예산의 목적과 사용처에 대해 규정하고 있다.

한편, 「국가재정법」 제45조에 따르면 세출예산이 정한 목적 외에 경비를 사용할 수 없다고 되어 있고, 같은 법 제46조에 따르면 예산의

1) 「국유재산법」 제26조의2를 따라 국유재산의 원활한 수급과 개발 등을 통한 국유재산의 효용을 높이기 위하여 설치한 기금으로, 「국가재정법」 제5조 제1항의 기금에 해당하여 「국고금 관리법」, 「국가재정법」 등의 적용을 받음

목적 범위에서 재원의 효율적 활용을 위하여 기획재정부장관의 승인을 얻어 각 세항 또는 목의 금액을 전용할 수 있다고 되어 있다.

따라서, 국유지 기금개발 사업 수행시 예산은 정해진 목적에 맞도록 집행하여야 하고, 배정된 범위에서 예산을 집행하되 예산 편성 기간 중 예산 부족이 예상될 경우 예산의 목적 범위에서 적법한 절차를 거쳐 예산을 전용하는 등 적절한 예산 관리가 이루어져야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 국유지 기금개발 사업장 10곳에서 건설 공사시 집행한 건설비(목)의 세목²⁾ 적정성에 대해 점검한 결과

예산지침에서 당해 사업의 수행을 위해 직접 관련이 있는 경비에 대해 ‘시설부대비’³⁾로 집행하여야 한다고 되어 있어 행사비용, 각종 수수료 등은 시설부대비로 집행하여야 하는데도

남부개발처 소관 ⅢⅢ통합청사 신축사업의 경우 '20. 3. 26. 초고속 정보통신건물 인증 심사 수수료 △△△△△천 원을 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇원에 지출하면서 시설부대비 세목으로 집행하여야 하는데도 시설

2) 기본조사설계비, 실시설계비, 공사비, 감리비, 시설부대비 등

3) 시설부대비 사용대상 경비

1. 공사시공 계획 수립 및 시공관리에 필요한 공공요금
2. 공사용 기계, 물자도입에 따르는 조작비 및 통관수수료
3. 공사감독과 재산취득에 따르는 여비, 용지매수 및 시공관리에 직접 필요한 일용임금, 공사현장 또는 사업장 감독의 현장 체재비 및 피복비
4. **공고료, 시험 및 직접공사에 소요되는 수용비 및 수수료**
5. 재산취득에 따르는 감정료, 측량수수료
6. 공사계약 수수료와 공사감독에 따르는 임차료(차량 또는 선박을 임차하는 경우에는 운영비 포함) 및 수수료
7. **공사의 기공식 및 준공식에 따르는 최소한의 의식비**
8. 공사과정에서 발생하는 경미한 피해에 대한 보상비 또는 복구비

부대비 잔액이 부족하다는 사유로 공사비로 집행하였고, ○○통합청사 신축사업⁴⁾의 경우 '19. 12. 19. 준공식 행사 용역비 △△△△△천 원을 행사 용역업체인 ●●●●에 지출하면서 최초 지출시에는 시설부대비 세목으로 적절하게 집행하였으나, 같은 달 27. 당해 연도 시설부대비의 예산 부족을 이유로 既집행 금액의 세목을 시설부대비에서 공사비로 임의 변경하는 등

[표 22]와 같이 남부개발처 소관 국유지 기금개발 사업장인 ㉠㉠통합청사와 ○○통합청사에서 “시설부대비” 세목으로 집행해야 하는 11건, △△△△△천 원을 “공사비” 세목으로 부적절하게 집행한 사실이 있다.

[표 22] 국유지 기금개발 사업 예산집행 세목 부적절 집행 내역

(단위 : 천 원)

구분	집행내역	정당 세목	집행 세목	지출일	금액
----	------	----------	----------	-----	----

“기재 생략”

4) '20. 7. 1. 중부개발처로 이관되기 전에 남부개발처에서 관리하였음

따라서, 기금개발 사업 진행시 배정받은 예산을 목적에 맞게 집행하기 위해서는 배정받은 예산에 부족이 발생하는 경우 위와 같이 타 세목에서 임의로 집행할 것이 아니라 기획재정부장관의 승인을 얻어 정당하게 전용하여 집행하며 특정 세목의 예산 부족으로 인해 예산 전용을 승인 받는 과정에서 발생할 수 있는 사업 지연 등을 방지하기 위해 평소 예산 과부족을 예측하는 등 예산 관리를 철저히 하여야 한다.

[소관부점 의견] 남부개발처는 건설공사를 진행하는 과정에서 시설 부대비 예산 부족으로 부득이하게 공사비로 집행하였으나, 향후 예산 관리를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

남부개발처장은 국유지 기금개발 사업 수행시 예산을 목적에 맞게 집행하는 등 예산 집행절차를 철저히 준수하시기 바라며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)